

تقرير كشف خبرة وتقدير قيمة

مقدم الى لجنة ازالة الشبوع لدى تسجيل اراضي شرق عمان بالطلب رقم (28 / 2022)

بناء على انتخابنا نحن المقدر العقاري المرخص راشد كوكش والساح المرخص نذيل هديب من قبل لجنة ازالة الشبوع في تسجيل اراضي شرق عمان في الطلب رقم (28 / 2022) والمتعلقة بازالة الشبوع على القطعة رقم 4586 حوض رقم 2 الوليات من اراضي قرية ماركا .

بتاريخ 2025/01/19 توجهنا نحن الخبراء المنتخبين اعلاه برفقة لجنة ازالة الشبوع في شرق عمان والاستاذ المحامي وكيل مقدم الطلب والاستاذ المحامي وكيل باقي شركاء السند وبعد ان تحلفنا القسم القانوني بان نقوم بالمهمة الموكولة الينا بكل امانة واخلاص ودون تحيز لاي من اطراف الطلب وسندا لنص المادة رقم 83 / 3 من القانون المدني بيانا بان لا توجد لنا علاقة تربطنا باي من اطراف الطلب او/ وكلانها او لجنة ازالة الشبوع او تمنع من اجراء الخبرة في هذا الطلب وتضمنت المهمة الموكولة الينا ان نقوم بوصف العقار وصفا دقيقا شاملا وبيان مشتملاته وتقرير قيمة العقار ومشتملاته والابدية القائمة عليه ان وجدت والمعدات الصناعية الواقعة ضمنه اذا كانت متصلة ام منفصلة عن العقار وبيان فيما اذا كانت حصص الشركاء في السند موضوع الطلب اعلاه قابلة للقسمه ام لا وبيان قيمة حصة كل منهم واجراء القسمه اذا كانت قابلة للقسمه ام لا وارفاق صور توضيحية للعقار مع مراعاة عدم زوال المنفعة لاقل حصة في هذه القطعة .

وبعد ان تحلفنا القسم القانوني توجهنا للوقوف على رتبة العقار وتسلمنا الميزرات وهي صور عن (المخطط الاراضي ومخطط الموقع التنظيمي وسند التسجيل) وبعد التجوال على حدودها قمنا بمطابقة الميزرات مع واقع الارض فانطبقت مع بعضها من جهة ومع الارض من جهة اخرى . ونتيجة للكشف تبين ما يلي :

اولاً : الموقع :-

نتيجة للكشف تبين بان المخططات وسند التسجيل تنطبق مع بعضها البعض من ناحية وتنطبق مع واقع الارض من ناحية اخرى وان القطعة موضوع الطلب رقم 4586 حوض رقم 2 الوليات من اراضي قرية ماركا تقع ضمن محافظة العاصمة وتتبع تنظيمياً لامانة عمان الكبرى - منطقة ماركا وضمن حي المشيرفة شمال شارع الجبل اقل مخازن مواد تقريبا وتقع على تقاطع شرعي عقبة بن عامر ونقولا يوسف الترك ويخدمها كذلك طريق معبد عرض حوالى 8م من الجهة الشرقية ورقم المبنى 3 - حسب تسميات امانة عمان وضمنها كراج صديقة مبلرات مسمى (كراج المدينة) والخدمات متوفرة

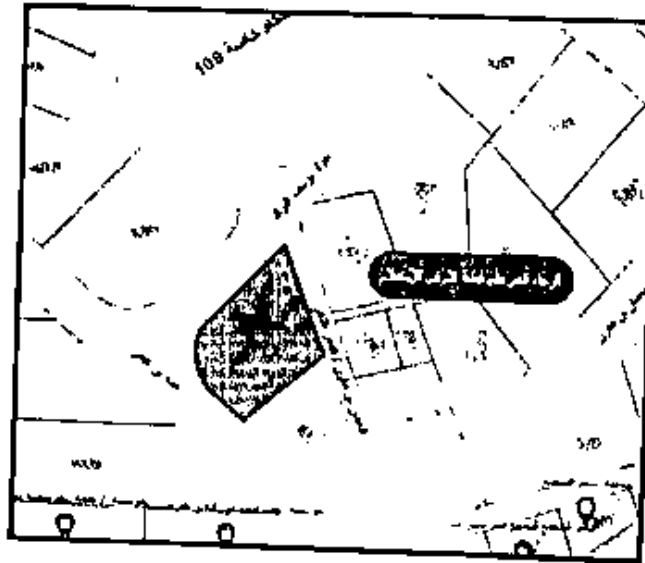
صورة جوية



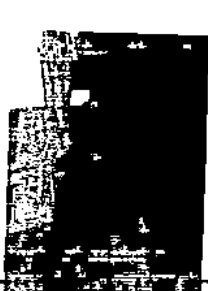
ثانياً : طبيعة الارض ومعلومات العقار :-

القطعة رقم 4586 حوض رقم 2 الوليات من اراضي قرية ماركا هي ارض من نوع الملك ، منظمة صناعية خفيفة باحكام خاصة حسب المخطط التنظيمي ومساحتها حسب سند التسجيل 1463 م2 ومملوكة على الشيوخ لمقدم الطلب وبها كاه وغير منتظمة الشكل تماماً وتضاريسها تعمل الى الغرب باتجاه الشارع المعبد الذي يحدها من الجهة الغربية والقطعة محاطة بحوار من ثلاثة جهات الشمالية والجنوبية والغربية وضلعها بناء خرساني عبارة عن كراج صيانة سيارات مسمى كراج الحديقة والخدمات متوفرة (يوجد اربعة أبراج اتصالات مؤجرة على سطح البناء) .

كروكي الارض



13-11-2000



13-11-2000

13-11-2000

نتائج التقييم

القطعة موضوع الطلب مقام عليها بناء واجهات خرسانية وبعضها ضممات وطوب مقصور والشبابيك المنديم بالابواب حديد سحاب والارضيات خرسانية ويوجد دورات مياه والبناء مرخص قديم وحاصل على اذن اشغال عام 1982 والبناء عبارة عن كراج تصليح سيارات (كراج المدينة) مؤلف من :-

- طابق تسوية ثغية : عبارة عن مستودع قطع
- طابق تسوية اولى : عبارة عن مواقف سيارات وصالة لتصليح السيارات وتحتوي على فرن دهان سيارات

معني

- طابق ارضي عبارة عن صالة مفتوحة تقع على مستويين وضمنها رامية داخلية وارتفاعاتها من 3-4م وحدها منها مكاتب ادارة ويوجد درج داخلي خرساني
- البناء مشغول من قبل اصحاب العلاقة كمركز صيانة سيارات والمعروف باسم (كراج المدينة)

التقدير

على ضوء ما اورثنا من وصف للارض وكما هو البناء بتاريخ الكشف واستناداً بالاسعار النارجية في الموقع ومعايير التقييم بالمقارنة السوقية من حيث الموقع وشكل الارض غير منتظم تماماً وقضائريتها ومساحتها ونوع التنظيم والخدمات في الموقع وحالة الشروع واسس التقييم العقاري بطريقة المقارنة السوقية لتقيم الارض ومدى تحقيقها للاستغلال الامثل منها واطلاعنا على القيمة الادارية وخبرتنا الطويلة في هذا المجال ومع مراعاة الشكل والتنظيم والمساحة والخدمات والتضاريس والاطلاعه والجوار ، نقدر ما يلي :

تقدير الارض والبناء

البيانات	الاجمالي	التقدير د / م ²	المساحة م ²	البند
-	292600	200	1463	الارض رقم 4586 حوض 2 الوصلات - مراكا محصلاً عليها قيمة الاسوار والمساحات
	71250	125	570	البناء / تسوية اولى وثغية
	115200	160	720	البناء / طابق ارضي
	479050			قيمة الارض والبناء (ارضية وتسوية ومسحون الف وخمسون) دينار فقط لا غير

خاتمة : خلاصة :

حيث ان الارض منقطة منظمة صناعات خفيفة باحكام خاصة حسب المخطط التنظيمي ومساحتها حسب هند التسجيل 1463 م² والحد الأدنى للافراز باحكام صناعات خفيفة باحكام خاصة هو 1000 م² والحد الأدنى للواجهات الامامية هو 26 م ومع مراعاة احكام قانون الملكية العقارية رقم 13 لعام 2019 وتطبيق مبدأ عدم فوات المصلحة لا مفر من حصة تكون النتيجة كما يلي :-

- 1- حصص جميع الشركاء غير قابلة للقسمه كارض كون مساحتها 1463 م² وبالتالي لا تقبل القسمه بموجب احكام التنظيم وكذلك كونها مشغولة ببناء (حرفي) متكامل ، لما على نظام الطوابق والشقق قد تكون قابلة للقسمه في حال وافق اطراف الطلب على جمع حصصهم والتقسيم بينهم بعد الحصول على اذن اشغال جديد للبناء وفي حال عدم رغبتهم بذلك تكون ازالة الشروع بين اطراف هذا الطلب بعرض الارض وما عليها على الميزان العادل كون جميع حصص شركاء المتد غير قابلة للقسمه .

المستشار
د. علاء الدين محمدات
مفتي
مفتي

2- ضمن المبني يوجد معدات وتجهيزات خاصة بأعمال تجليس ميائل السيارات من غرفة فرن دهان حرا وتجهيزات رفع هيدروليك ورافعات ومعدات صناعية متخصصة أخرى وجميعها تجهيزات صناعية قابلة للنقل بعضها مثبتة بالأرض أو الجدران وعادة يتم تركيبها بعد انتهاء الأعمال الإنشائية ويمكن تفكيكها ونقلها ولم تقدر لها قيمة ضمن قيمة الأرض والبناء كونها يمكن نقلها بعد تفكيكها وتم تقدير الأرض والبناء فقط كاصول ثابتة .

جدول يبين الشركاء في المبنى وحصصهم ومساحتها وقيمها المقدرة وقابلتها للقسم من عدهم

اسم الشريك	الحصص	مساحة حصص كل شريك من مساحة الأرض 2	قيمة الحصص المقدرة دولار	نوع الحصص
جهاد علي عيسى الصويدي	10	182.875	59881.25	غير قابلة للقسم
أكرم محمد محمد الصويدي	14	256.025	83833.75	غير قابلة للقسم
أنور محمد محمد الصويدي	14	256.025	83833.75	غير قابلة للقسم
أروى محمد محمد الصويدي	7	128.0125	41916.875	غير قابلة للقسم
اندر محمد محمد الصويدي	14	256.025	83833.75	غير قابلة للقسم
الإبراهيم محمد محمد الصويدي	7	128.0125	41916.875	غير قابلة للقسم
اسامة محمد محمد الصويدي	14	256.025	83833.75	غير قابلة للقسم
مجموع	80	1463	479050	-

وهذا حدود خبرتنا نقيمها لكم مع الاحترام.

تحريراً في 2025/01/29

والقبول الاحترام

ممنوع وخضير عفتري / نبيه هديب



مكدر عفتري / راشد كوشن

